

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת אפרת רייטן מרום

95/25/פ

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – הגדרת אלמן ושכול),

התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "בן משפחה" –

(1) במקום פסקה (א) יבוא :

"(א) מי שהיה בן זוג של הנספה ביום מותו, ובכלל זה בן זוג שלפני מות הנספה גר יחד עמו וביום מותו היה ידוע בציבור כבן זוג – אף אם נישא לאחר (להלן – "אלמנה" או "אלמן", לפי העניין);";

(2) פסקה (א1) – תימחק;

(3) במקום פסקה (ג) יבוא :

"(ג) הורה של הנספה ששמו רשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965², וכן אדם שאמן את הנספה בהיותו קטין חמש שנים לפחות שלא על מנת לקבל פרס (להלן – שכול);".

2. תיקון סעיף 1א בסעיף 1א לחוק העיקרי, בסופו יבוא "וכל האמור בסעיפים 1א עד 13 לגבי אישה או גרושה יחול לגבי איש או גרוש, בתיאום לפי העניין".

דבריו הסבר

כיום חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950, אינו מכיר במצב של בני זוג מאותו המין ואינו מביא בחשבון תרחיש בו עלולה משפחה חד-מינית, או זוג הורים חד-מיניים, לשכול את ילדם. כמו כן לא מוסדר בחוק מצב של בן זוג חד מיני אשר יוכר כאלמן אלא החוק הקיים מגדיר בברור שאלמן הוא מי שאיבד את אשתו ואלמנה היא מי שאיבדה את בעלה.

¹ ס"ח התש"י, עמ' 162.

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.

הצעת החוק מסדירה את שתי הסוגיות הללו ומאפשרת לזוגות חד-מיניים להיות מוכרים בשעת אסון כשכולים וזאת בלי להידרש להגשת בקשות מיוחדות או לפנייה לערכאות משפטיות. בנוסף, הצעת החוק נותנת מעמד של הורה שכול להורה ששמו רשום במרשם האוכלוסין, וכן לאדם שאמן את הנספה בהיותו קטין חמש שנים לפחות, שלא על מנת לקבל פרס. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1960/24).

הצעת החוק זהה לפ/1960/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)